

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2008/2532

นางสง่า ศรีเนตร
นายเขียน ศรีเล็ก

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 656, มาตรา 1377, มาตรา 1378, มาตรา 1381

การที่ อ. ได้ทำหนังสือเจตนาสละสิทธิครอบครองที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อ อ. ตายแล้ว ให้ที่พิพาทเป็นสิทธิแก่จำเลยเจ้าหนี้แทนการชำระหนี้ เมื่อจำเลยยินยอมตามนี้โดยได้ครอบครองเพื่อตนตั้งแต่ อ. ตาย ก็เป็นสิทธิที่คู่กรณีกระทำได้โดยชอบ ไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 656 วรรคสองและวรรคสุดท้ายการครอบครองที่ดินของ อ. จึงเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อ อ. ตาย นับแต่นั้นมาจำเลยหาได้ครอบครองที่พิพาทแทน อ. หรือโจทก์ผู้เป็นทายาท อ. ไม่ จำเลยจึงไม่ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ยึดถือแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวเปลี่ยนแปลงลักษณะการครอบครองไปยังโจทก์ จำเลยย่อมได้สิทธิครอบครองที่พิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเอาที่พิพาทคืน

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่ดินหมายเลข ๑, ๔ ในแผนที่พิพาทคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๙/๒๕๒๗ ดังกล่าวเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้

จำเลยแบ่งแยก น.ส.๓ เลขที่ ๔๕๓, ๔๕๔ สำหรับส่วนที่เป็นของโจทก์คืนให้โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นส่วนของ อ. เนื้อที่ ๕ ไร่เศษ อ. ป่วยและได้เคยกู้เงินจำเลยไปแล้วมอบที่ดินดังกล่าวให้จำเลยทำกินต่างดอกเบี้ยโดยมีข้อตกลงว่าหาก อ. ตายโดยไม่ได้ชำระเงินไถ่ที่ดินคืน ให้ที่ดินตกเป็นของจำเลย อ. ตายโดยไม่ได้ชำระหนี้ที่ดินตกเป็นของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า สัญญากู้เป็นโมฆะ ถือว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทไว้แทนนายอ่อนสาบิดาโจทก์ และโจทก์ผู้เป็นทายาท พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนที่พิพาทเฉพาะส่วนให้โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับที่พิพาทที่ทำกันไว้ระหว่างนายอ่อนสาบิดาโจทก์กับจำเลยดังกล่าวมีผลผูกพันบังคับได้เพียงใดหรือไม่ในปัญหานี้ปรากฏตามข้อตกลงในเอกสารดังกล่าวข้อ ๔ และข้อ ๕ ดังนี้

ฯลฯ

๔. ที่ดินรายนี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ตายมีชีวิตอยู่จะนำเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (ซึ่งระบุไว้ข้างต้นว่าเป็นเงินค่าที่นำมาจำนองไว้) มาชำระเอาที่ดินคืน

๕. ถ้าข้าพเจ้าตายและไม่มีชีวิต ที่ดินรายจำนองนี้ข้าพเจ้าขอมอบให้นายเขียน ศรีเล็ก พี่เขยถือเป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป

ฯลฯ

ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารหมาย ล.๑ อันเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินข้างต้นบ่งแสดงเจตนาของนายอ่อนสา ศรีเนตร ผู้ทำหลักฐานดังกล่าวไว้แก่จำเลยเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ ในกรณีที่นายอ่อนสาสามารถนำเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท มาชำระคืนแก่จำเลยได้ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะขอให้จำเลยส่งคืนที่พิพาทที่ได้มอบให้ครอบครองแทนในระหว่างที่ยังเป็นหนี้กรณีหนึ่ง แต่ถ้านายอ่อนสาถึงแก่ความตายโดยยังมีได้ชำระหนี้และรับมอบที่พิพาทคืนตามสัญญาข้อ ๔ ก็ให้ที่พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งกรณีหลังนี้เป็นเรื่องนายอ่อนสาได้ทำหนังสือเจตนาสละสิทธิครอบครองที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อนายอ่อนสาตายแล้ว ให้ที่พิพาทเป็นสิทธิแก่จำเลยเจ้าหนี้แทนการชำระหนี้ เมื่อจำเลยยินยอมตามนี้โดยได้ครอบครองเพื่อตนตั้งแต่นายอ่อนสาตายก็เป็นสิทธิที่คู่กรณีกระทำได้โดยชอบ ไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๖ วรรคสอง และวรรคสุดท้าย ดังนั้น การครอบครองที่ดินของนายอ่อนสาจึงเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อนายอ่อนสาตาย นับแต่นั้นมาจำเลยหาได้ครอบครองที่พิพาทแทนนายอ่อนสาหรือโจทก์ผู้เป็นทายาทนายอ่อนสาไม่ จำเลยจึงไม่ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ยึดถือแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๑ ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการครอบครองไปยังโจทก์ จำเลยย่อมได้สิทธิครอบครองที่พิพาท โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเอาที่พิพาทคืนได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

ศาลจังหวัดยโสธร - นายถมรัตน์ เลิศไทรวัน

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------